



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 ביוני 2024

1763

ד' בסיוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 21) (אישור פעולות ושכר על ידי
האפוטרופוס הכללי ותיקונים שונים), התשפ"ד-2024 1086

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות (תיקון מס' 21) (אישור פעולות ושכר על ידי האפטרופוס הכללי ותיקונים שונים), התשפ"ד-2024

תיקון סעיף 7

1. בחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, התשכ"ב-1962¹ (להלן – החוק העיקרי),

בסעיף 7 –

(1) בכותרת השוליים, המילים "בית המשפט" – יימחק;

(2) במקום "טעונה אישור בית המשפט" יבוא "טעונה אישור", המילה "כזה" – תימחק ובמקום "כל עוד לא בא עליה אישור בית המשפט" יבוא "כל עוד לא קיבלה אישור כאמור; לעניין סעיף זה, "אישור" – אישור בית המשפט, ולעניין פעולה לפי סעיפים 20, 23(א) סיפה או 47 – אישור לפי הוראות סעיף 74א.

ד ב ר י ה ס ב ר

יצוין כי בעקבות מתקפת הטרור הרצחנית שהתרחשה ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), ומלחמת "חרבות ברזל" שבאה בעקבותיה, נותרו קטינים רבים בלא הורים או בלא הורה מתפקד, ומונה להם אפטרופוס מבני משפחתם המורחבת, וכן נותרו קטינים רבים שאחד מהוריהם נרצח או נהרג בלחימה וההורה שנותר משמש לבדו כאפטרופוס הטבעי. קטינים אלה ירשו חלקים מדיורות הוריהם, קיבלו פיצויים וגמלאות משמעותיים וכן קיבלו כספי תרומות שגויסו בעבורם. המשמעות היא שהאפטרופוסים שמונו לקטינים אלה או ההורה שנותר להם, יידרשו, לפי הוראות החוק עובר לתיקון המוצע, לאישור בית המשפט ביחס לפעולות שהם מבקשים לבצע ברכוש הקטין, ובכלל זה מכירה או רכישה של דירה, השקעות כספיים, פעולות משפטיות מעל 100,000 שקלים חדשים ועוד.

האפשרות לקבל אישור מינהלי לפעולות המבוקשות בידי אותם אפטרופוסים, מיופי כוח או הורים, לפי העניין, חלף אישור בית המשפט, יהיה בו כדי להקל משמעותית על משפחות אלה שמתמודדות עם השכול האישי והמשפחתי ועם הטיפול היום-יומי בקטינים שהתייתמו או בבני משפחתם שנפגעו.

סעיפים מוצע לקבוע כי אישור בקשות לביצוע פעולות
1 עד 7 לפי סעיפים 20, 23, 132(ד) ו-47 לחוק יהיו באישור של האפטרופוס הכללי או מי שהוסמך לכך על ידו (להלן – האפטרופוס הכללי), או על ידי בית המשפט לפי הוראות סעיף 74א המוצע. זאת במקום ההליך המתנהל היום בבית המשפט בלבד.

לגבי שכר אפטרופוס לפי סעיף 56 לחוק, מוצע להוסיף, לצד סמכות בית המשפט לקבוע שכר לאפטרופוס בהתאם לסעיף בנוסחו כיום, סמכות גם לאפטרופוס הכללי לאשר שכר אפטרופוס לפי הוראות סעיף 74א המוצע.

לפי החוק פעולות אלה, בין השאר, טעונות אישור של בית המשפט:

כללי מוצע להסמיך את האפטרופוס הכללי לאשר, בעניינים מסוימים, בקשות של אפטרופוס, של מיופה כוח לפי ייפוי כוח מתמשך בתוקף או של הורה לקטין, המוגשות כיום לפי הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן – החוק), לאישור בית המשפט לענייני משפחה או לאישור של בית דין דתי מוסמך (להלן – בית המשפט), חלף קבלת אישור בית המשפט.

החוק המוצע גובש לאחר הליך של הערכת השפעות רגולציה שנערך על ידי האפטרופוס הכללי במטרה ליעל את התהליך ולהפחית את הנטל הבירוקרטי הכרוך בקבלת אישור מבית המשפט לפעולות מסוימות של אפטרופוסים, מיופי כוח והורים לקטינים.

מדובר בכ-7,000 הליכים המוגשים לבית המשפט וכ-400 הליכים המוגשים לבית דין דתי, מדי שנה, והאפטרופוס הכללי הוא המשיב לבקשות אלה. גיבוש עמדתו של האפטרופוס הכללי היא לאחר קבלת עמדתו של המפקח על התיק אצל האפטרופוס הכללי במקרים הרלוונטיים, ובמקרים רבים גם לאחר קבלת חוות דעת כלכלית מהיחידה הכלכלית באפטרופוס הכללי. להערכת האפטרופוס הכללי, בכ-80% מהמקרים, לאחר קבלת השלמות מידע ומסמכים מהמבקש, אם נדרשו, מודיע האפטרופוס הכללי לבית המשפט שהוא אינו מתנגד לבקשה. בכ-15% עד 20% מהמקרים מתקיים בסוגיות אלה דיון בבית המשפט, בהעדר הסכמה עם האפטרופוס הכללי.

התיקון המוצע יאפשר מעבר מהליך שיפוטי להליך מינהלי שיפחית את הנטל הבירוקרטי, ובכך הוא עתיד להקל על אפטרופוסים, מיופי כוח או הורים, לפי העניין, להזיל בעבורם את עלויות ניהול ההליך לקצר זמני טיפול ולייעל את בירורו. זאת, כל עוד אין מדובר בהליך המחייב בירור מורכב ואין התנגדות לבקשה של האדם שמונה לו אפטרופוס, של הממנה או של קטין שמלאו לו 16 שנים, לפי העניין.

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120; התשפ"ד, עמ' 484.

- (1) במקום כותרת השוליים יבוא "פעולות בשם הקטין הטעונות אישור מראש";
- (2) האמור בו יסומן "(א)", במקום "בלי שבית המשפט אישר מראש" יבוא "בלי שניתן לכך אישור מראש בהתאם להוראות סעיף 74א" ואחריו יבוא:
- "(ב) השר רשאי לקבוע סוגי נכסים של הקטין, סוגי פעולות בנכסים של הקטין או נסיבות אחרות, שבעניינם ההורים יהיו מוסמכים לייצג את הקטין גם בלי שניתן לכך אישור מראש לפי הוראות סעיף קטן (א)."

- תיקון סעיף 23 3. בסעיף 23 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)", במקום "אלא במידה שבית המשפט אישר" יבוא "בלי שניתן לכך אישור מראש בהתאם להוראות סעיף 74א" ואחריו יבוא:
- "(ב) השר רשאי לקבוע סוגי נכסים של הקטין, סוגי הוצאות מנכסיו של הקטין או נסיבות אחרות ביחס לנכסים או להוצאות האמורים, שבעניינם שימוש בנכסיו של הקטין לא יחייב קבלת אישור לפי הוראות סעיף קטן (א)."
- תיקון סעיף 132 4. בסעיף 132 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ד), במקום "אלא אם כן נתן לכך בית המשפט אישור מראש" יבוא "בלי שניתן לכך אישור מראש לפי הוראות סעיף 74א" ואחריו יבוא:
- "(ד1) השר רשאי לקבוע סוגי נכסים של הממנה, סוגי פעולות בנכסים של הממנה או נסיבות אחרות, שבעניינם מיופה הכוח יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה משפטית מהפעולות המנויות בסעיף קטן (ד), אף אם לא ניתן לה אישור לפי הוראות הסעיף הקטן האמור"
5. בסעיף 132 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ג)4, המילים "בית המשפט" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

פעולות של מיופה כוח לפי ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף: לפי סעיף 132(ד) לחוק, בפעולות במקרקעין, פעולות משפטיות בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, מתן מתנות שאינן נהוגות בנסיבות העניין, מתן הלוואות ועוד, אשר מיופה כוח עושה בשמו של ממנה, נדרש לקבל את אישורו של בית המשפט.

פעולות של אפטרופוס לפי מינוי: סעיף 47 לחוק מציין פעולה במקרקעין, ביצוע פעולות משפטיות בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, מתן מתנות שאינן נהוגות בנסיבות העניין, מתן הלוואות ועוד, כפעולות הדורשות אישור מראש של בית המשפט לצורך ייצוג האפטרופוס את האדם בביצוען.

אישור שגר לאפטרופוס: שגר לאפטרופוס נקבע לפי סעיף 56 לחוק ובהתאם לתקנות הכשרות המשפטיות והאפטרופוסות (כללים בדבר קביעת שגר לאפטרופוסים), התשמ"ט-1988, שנקבעו מכוחו. מוצע לקבוע סמכות מקבילה לאפטרופוס הכללי לאשר שגר לאפטרופוס, באישור מינהלי, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות כאמור.

מטרת התיקון היא להביא לכך שלמרבית הפעולות לפי הסעיפים האמורים יינתן אישור מינהלי של האפטרופוס הכללי או מי שהוסמך לכך על ידו, ובכך להקל במידה ניכרת על ההורים לקטנים, על אפטרופוסים לפי מינוי או על מיופי כוח בייפוי כוח מתמשך בתוקף, וליתר אלפי הליכים שיפוטיים בשנה כאמור לעיל.

פעולות הנוגעות לקטנים: סעיף 7 קובע כי פעולה משפטית שקטין עושה בעצמו תהיה טעונה אישור בית המשפט, אם הייתה טעונה אישור כזה אילו נעשתה על ידי נציג הקטין. הסעיף אינו מונה את כלל הפעולות הטעונות אישור ואינו מסייג אותן לפעולות על פי חוק זה בלבד. כך, בחוק זה סעיפים 20, 23 ו-47 מציינים פעולות של נציג הקטין (הורה או אפטרופוס) הטעונות אישור בית המשפט, וכך גם חוק השמות, התשט"ז-1956, קובע הוראות לגבי בקשות לשינוי שם הדורשות אישור בית המשפט. פעולות של הקטין עצמו או של נציגו הטעונות אישור לפי סעיפים 20, 23(א) סיפה ו-47 לחוק מתאימות גם הן להיכלל במנגנון המוצע בתיקון זה – אישור מינהלי באפטרופוס הכללי חלף קבלת אישור בית המשפט, ולפיכך מוצע לקבוע כי הן יהיו טעונות אישור לפי הוראות סעיף 74א המוצע.

פעולות של הורים ביחס לילדיהם הקטנים: לפי סעיף 20 לחוק הפעולות הן כלהלן: פעולות במקרקעין, פעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס על פי דין, מתן מתנות שאינן נהוגות בנסיבות העניין, מתן ערבות, פעולה משפטית בין הקטין לבין הוריו או קרובי הוריו. לפי סעיף 23 לחוק: שימוש בנכסיו של הקטין לקיום משק הבית המשפחתי אם ההורים לא יכולים לקיימו, ולסיפוק צורכי הקטין אם ההורים אינם יכולים לספקם. יצוין כי סעיף 23 מבחין בין הכנסות הקטין אשר עשויות לשמש למשק המשפחתי לבין נכסיו, ששימוש בהם לסיפוק צורכי הקטין או לקיום משק הבית המשפחתי טעון אישור כאמור.

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "סמכויות האפטרופוס וקבלת אישור לביצוע פעולות";

(2) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "שבית המשפט אישרן מראש" יבוא "שניתן לכך אישור מראש בהתאם להוראות סעיף 74א";

(ב) בפסקה (ג5), המילים "בית המשפט" – יימחקו;

(3) בסעיף קטן (ב), המילים "מבית המשפט" – יימחקו, ובסופו יבוא "לפי הוראות סעיף 74א";

(4) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) השר רשאי לקבוע, סוגי נכסים של האדם, סוגי פעולות בנכסים של האדם או נסיבות אחרות, שבעניינם אפטרופוס יהיה מוסמך לייצג את האדם שהוא אפטרופוסו אף אם לא ניתן לכך אישור לפי הוראות סעיף קטן (א)."

בסעיף 56 לחוק העיקרי – 7.

תיקון סעיף 56

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בית המשפט רשאי לקבוע לאפטרופוס שכר" יבוא "שכרו של אפטרופוס ייקבע על ידי בית המשפט", אחרי "בנסיבות העניין" יבוא "או באמצעות אישור לשכר אפטרופוס לפי הוראות סעיף 74א" ובמקום "על ידי בית המשפט" יבוא "או אושר כאמור";

(2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "אשר יחולו, בשינויים המחויבים, על אישור שכר האפטרופוס לפי הוראות סעיף 74א".

אחרי סעיף 74 לחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 74א 8.

"אישור פעולות על 74א. (א) בקשת אישור לפי סעיפים 20, 23 (א) סיפה, 132 (ד) ו-47 (א) או (ב) או בקשת אישור שכר אפטרופוס המוגשת לאפטרופוס הכללי או על הכללי לפי סעיף 56 (בסעיף זה – בקשה), תוגש לאפטרופוס הכללי או למי שהוא הסמך לכך (בסעיף זה – האפטרופוס הכללי).

ידי האפטרופוס הכללי או על ידי בית המשפט ואישור שכר

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי סעיפים 20, 23, 132 (ד) ו-47 לחוק או שאושר שכר לפי סעיף 56 לחוק.

מוצע לקבוע כי הגשת בקשה לאישור פעולות לפי סעיפים אלה וכן אישור שכר לפי סעיף 56 תהיה לאפטרופוס הכללי. יצוין כי לגבי בקשות לאישור פעולות לפי סעיפים 20, 23, 132 (ד) ו-47 מוצע כי הגשת הבקשה תהיה לאפטרופוס הכללי בלבד, ואולם ביחס לשכר אפטרופוס לפי סעיף 56 לחוק (סעיף 6 לחוק המוצע), מוצע כי תהיה סמכות מקבילה לבית המשפט לקבוע לאפטרופוס שכר לצד סמכות האפטרופוס הכללי לאשר לו שכר לפי הוראות סעיף 74א.

התיקון המוצע אינו גורע מהסמכות הכללית של בית המשפט לתת הוראות או לאשר פעולות של מיופה כוח לפי יפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף בהתאם להוראות סעיף 332 לחוק, לתת הוראות ולאשר פעולות של

עוד מוצע, להסמיך את שר המשפטים לקבוע בתקנות סוגי נכסים, סוגי הוצאות או נסיבות אחרות שבהן פעולות לפי סעיפים 20, 23, 132 (ד) ו-47 לחוק לא יהיו טעונות אישור כלל. דוגמאות אפשריות לפעולות שעשויות להיות פטורות מהצורך באישור הן שימוש בכספי קטין לטובת צרכים שגרתיים ויום-יומיים של קטין, דוגמת שיעורי נהיגה או רכישת טלפון חכם, או כריתת חווה בשם אדם למעבר לדיור מוגן. בתקנות כאמור יהיה ניתן לפרט את נסיבות המקרים הרלוונטיים, לקבוע להם מגבלת סכום אם יידרש, והכול בהסדר גמיש יחסית, שיאפשר גם יישום ושינוי בהתאם ללקחים שיופקו.

סעיף 8 לסעיף 74א המוצע

לסעיף קטן (א) המוצע

מוצע להוסיף לחוק את סעיף 74א שבו יוסדרו ההוראות שלפיהן יהיה ניתן להגיש בקשה לאישור פעולות

(ב) הבקשה תוגש באופן שיפרסם האפוטרופוס הכללי באתר האינטרנט של משרד המשפטים, ותצוין בה עמדתו של הממנה, כהגדרתו בסעיף 32א, עמדתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס או עמדתו של הקטין, אם מלאו לו 16 שנים (בסעיף זה – הקטין), לפי העניין.

(ג) האפוטרופוס הכללי יבחן את הבקשה, ואם מצא לנכון יוכל לאשרה או לאשרה בתנאים שהמבקש הסכים להם; לא מצא לנכון לאשרה כאמור, יעביר האפוטרופוס הכללי את הבקשה לבית המשפט בהתאם להוראות סעיף קטן (ה).

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), התקיים אחד מאלה, לא יזדקק האפוטרופוס הכללי לבקשה, ויעבירה לבית המשפט בהתאם להוראות סעיף קטן (ה):

- (1) צוין בבקשה כי הממנה או האדם שמונה לו אפוטרופוס או הקטין, לפי העניין, מתנגד לבקשה;
- (2) הבקשה מנוגדת להנחיות מקדימות למיפוח כוח כהגדרתן בסעיף 32א או להנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס כמשמעותן בסעיף 35א שהופקדו באפוטרופוס הכללי, לפי העניין;
- (3) הבקשה היא בעניין דירה או בעניין יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, והכול אם היא בבעלות יחידה של הקטין, אלא אם כן הקטין הצהיר בכתב כי הוא מסכים לבקשה;

ד ב ר י ה ס ב ר

כפי שיפורסם. על מגיש הבקשה לציין בה מהי עמדת הממנה בייפוי כוח מתמשך, האדם שמונה לו אפוטרופוס או הקטין, אם מלאו לו 16 שנה, לפי העניין, ובמקרה של התנגדות לבקשה היא תועבר לאישור בית המשפט בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) המוצע.

לסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) המוצעים

מוצע כי האפוטרופוס הכללי יבחן את הבקשה ויוכל לאשר את הבקשה או לאשרה בתנאים שהמבקש הסכים להם. למשל בנוגע לעסקת מכירת דירה בבעלות מלאה או חלקית של קטין, האפוטרופוס הכללי יוכל לקבוע באישור, אם הדבר ייעשה בהסכמה עם המבקש, כי כספים שיעמדו לזכות הקטין בעקבות הפעולה המבוקשת יופקדו לחשבון על שמו של הקטין, ולא יימשכו מחשבון זה אלא לאחר הגיעו של הקטין לגיל 18 או באישור האפוטרופוס הכללי. אם האפוטרופוס הכללי לא מצא לנכון לאשר את הבקשה, כלשונה או בתנאים מוסכמים עם המבקש כאמור, יעביר את הבקשה להכרעת בית המשפט, אם המבקש מעוניין בכך.

לצד זה, מוצע לקבוע כי האפוטרופוס הכללי לא יידרש כלל לבקשה כאמור אם התקיים אחד מאלה:

אפוטרופוס לפי הוראות סעיף 44 לחוק, או לקבוע אמצעי שמירה בהתאם לסעיף 68 לחוק. זאת, לרבות בעניינים רכושיים. ואולם אם מיפוח כוח, אפוטרופוס או הורה לקטין מבקש לאשר פעולה מהפעולות המנויות בסעיפים 20, 23, 32(ד) או 47 לחוק, לפי העניין, שבה מתבקש רק אישור לפעולה האמורה ובלא בקשה לקבלת הוראות בעניינים נוספים או לאישור פעולות נוספות, אזי יחול על הבקשה ההסדר הייעודי המפורט בסעיף 74א המוצע ויהיה על המבקש להגיש את הבקשה לאפוטרופוס הכללי. אם המבקש מגיש בקשה לפי הוראות סעיפים 32ב, 44 או 68 לחוק, לפי העניין, הכוללת כמה עניינים וביניהם גם פעולות לפי הסעיפים האמורים, בית המשפט לענייני משפחה יהיה מוסמך לדון בכלל העניינים ולא תידרש הגשת בקשה נפרדת לאפוטרופוס הכללי לפי סעיף 74א המוצע לגבי אישור הפעולות האמורות בו.

פנייה לערכאה המוסמכת, כרוכה באגרה בהתאם לדינים הרלוונטיים הקובעים אגרות בערכאות אלה.

לסעיף קטן (ב) המוצע

בקשה לאפוטרופוס הכללי תוגש באופן שיפרסם האפוטרופוס הכללי באתר האינטרנט של משרד המשפטים, והיא תלווה במידע ובמסמכים הנדרשים לקבלת האישור

(4) התקיימו נסיבות אחרות שיירשמו שבשלן ראה האפוטרופוס הכללי לנכון שלא להזדקק לבקשה.

(ה) לא אישר האפוטרופוס הכללי בקשה כאמור בסעיף קטן (ג) או לא נזקק לבקשה כאמור בסעיף קטן (ד), יודיע על כך למבקש ויצוין בהודעה כי באפשרותו להעביר את הבקשה לבית המשפט אם המבקש מעוניין בכך; העברת הבקשה לבית המשפט תהיה בצירוף עמדת האפוטרופוס הכללי לבקשה וכלל המסמכים שהוגשו במסגרתה ויראו אותה כתובענה לפי סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995.²

(ו) אישור האפוטרופוס הכללי לפי סעיף קטן (ג) או הודעה על העברת הבקשה לבית המשפט כאמור בסעיף קטן (ג) או (ד) יימסרו למבקש בתוך 60 ימים מן המועד שבו הוגשה הבקשה או מן המועד שבו הוגשו לאפוטרופוס הכללי כלל המסמכים והמידע שנדרשו לשם מתן האישור, לפי המאוחר; לא ניתנו אישור או הודעה כאמור בתוך התקופה האמורה, רשאי המבקש לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת אישור ויראו אותה כתובענה לפי סעיף 1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995.

ד ב ר י ה ס ב ר

בקשתו. יובהר כי אם הגשת הבקשה לבית המשפט תהיה כרוכה בתשלום אגרה, המבקש יידרש לשלמה.

האפוטרופוס הכללי יעביר את הבקשה לבית המשפט בצירוף עמדתו וכלל המידע והמסמכים שהוגשו במסגרתה. בכך יתייתר הצורך בהמתנה להשלמת מידע או מסמכים או בהמתנה לקבלת עמדתו של האפוטרופוס הכללי כמשיב לבקשה, כך שההליך בבקשה שהועברה מהאפוטרופוס הכללי לבית המשפט צפוי להיות יעיל וקצר יותר.

יצוין כי בשלב זה, לא יהיה ניתן לבצע העברה של בקשות לבית דין דתי, בהעדר תשתית המאפשרת את ההעברה, והדבר ייבחן בעתיד. אם המבקש מעוניין להעביר את הבקשה לבית דין דתי המוסמך לדון באישור פעולות, יהיה עליו להגיש את הבקשה בעצמו.

לסעיף קטן (ו) המוצע

מאחר שהתיקון המוצע נועד לייעל את הליכי אישור הפעולות, מוצע לקצוב לאפוטרופוס הכללי פרק זמן שלא יעלה על 60 ימים לצורך אישור הבקשה או לצורך מתן הודעה למבקש על העברת הבקשה לבית המשפט, אם הוא מעוניין בכך. התקופה תימנה מיום שהוגשו לאפוטרופוס הכללי מלוא המסמכים והמידע שהתבקשו לטובת בחינת הבקשה. אם לא התקבלו אישור האפוטרופוס הכללי או הודעתו על העברת הבקשה בחלוף 60 ימים, המבקש יהיה רשאי, אם הוא מעוניין בכך, להגיש את בקשתו לבית המשפט. יובהר כי המבקש יוכל גם להמתין פרק זמן נוסף לקבלת אישורו של האפוטרופוס הכללי לבקשה, אם הוא מעוניין בכך.

– אם המבקש ציין בבקשה כי האדם שמונה לו אפוטרופוס, הממנה או הקטין אם מלאו לו 16 שנה, לפי העניין, מתנגדים לבקשה;

– הבקשה מנוגדת לרצונו של הממנה או האדם שמונה לו אפוטרופוס כפי שהביע אותו בהנחיות מקדימות כהגדרתן בסעיף 32א לחוק, של ממנה בייפוי כוח מתמשך, או בהנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס כמשמעותן בסעיף 35א (וזאת אלא אם כן צוין אחרת בצו המינוי או אם ההנחיות המקדימות אינן רלוונטיות), לפי העניין;

– הבקשה נוגעת לנכס מקרקעין שבבעלות מלאה של קטין מעל גיל 16, והוא לא הסכים לבקשה;

– האפוטרופוס הכללי ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט, למשל אם סבר כי מדובר בבקשה מורכבת אשר ראוי שתתברר בבית המשפט למשל כאשר ברקע הבקשה יש סכסוך בין בני משפחה או העסקה אינה לטובת הקטין, האדם שמונה לו אפוטרופוס או הממנה, או אם נדרש לו ייצוג נפרד.

לסעיף קטן (ה) המוצע

עניינו של סעיף קטן זה בהעברת הבקשה לבית המשפט במקרים שבהם האפוטרופוס הכללי בחן את הבקשה והחליט שלא לאשרה או כאשר כלל לא נזקק לבקשה ולא בחן אותה לגופה. אם המבקש יהיה מעוניין בכך, האפוטרופוס הכללי יעביר את ההליך להכרעת בית המשפט לענייני משפחה כתובענה. האפוטרופוס הכללי לא יעביר את הבקשה להכרעת בית המשפט לענייני משפחה אם המבקש יבחר שלא לעשות כן, ולמעשה יוותר על

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.

(ז) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אגרות שישולמו בעד הגשת בקשות לפי סעיף קטן (א), באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

(ח) בלי לגרוע מהוראות סעיף 79, מקום שבית דין דתי מוסמך על פי דין לשפוט, יראו את הסעיפים המנויים בסעיף קטן (א) כאילו סמכות האישור הקבועה בהם נתונה לבית הדין הדתי.

תחילה ותחילה 9. תחילתו של חוק זה שנה מיום פרסומו, והוא יחול על בקשות שיוגשו מיום התחילה ואילך.

ד ב ר י ה ס ב ר

לפנות לבית דין דתי, בבקשה לאישור פעולה בעניינים שלפי חוק זה יש לפנות בהם תחילה לאפוטרופוס הכללי, רשאי לפנות לבית הדין בבקשה.

סעיף 9 מוצע לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע תהיה שנה מיום פרסומו בשל תקופת ההיערכות הנדרשת ליישומו. במהלך שנה זו, תהיה היערכות תפעולית ומחשובית וייקבעו באותה התקופה הנהלים שלפיהם יפעל האפוטרופוס הכללי לבחינת הבקשות המוגשות. התיקון המוצע יחול על בקשות שיוגשו מיום התחילה ואילך.

לסעיף קטן (ז) המוצע

מוצע להסמיך את השר לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, הוראות לעניין תשלום אגרות בעד הגשת הבקשות לאפוטרופוס הכללי.

לסעיף קטן (ח) המוצע

מוצע להבהיר כי אין בהסדר המוצע בסעיף 74א כדי להוסיף או לגרוע מסמכותם של בתי הדין הדתיים ערב יום התחילה של החוק המוצע, ומקום שבית דין דתי מוסמך לשפוט ולאשר פעולות על פי דין הוא יהיה מוסמך לעשות כן גם אחרי יום תחילתו של התיקון המוצע. לפיכך, המבקש

